

0001686-48.2014.8.26.0483

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... de prévios informes da exploração de tráfico de drogas pelo autuado no recinto, conclui-se que o entorpecente era destinado ao tráfico de drogas.

A denúncia (fls. 01-D/02-D) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante flagrante delito (fls. 02/08).

Folha de antecedentes e certidões criminais (fls. 61/62).

Em apenso aos autos físicos, após manifestação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

0001686-48.2014.8.26.0483 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 26/01/2022 15:06:56 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a) Juiz(a) de Direito desta Comarca, o(a) Exmo(a) Sr.(a) Dr.(a) Viviane Cristina Parizotto Ferreira, para deliberações. Eu, Wellington Rodrigo de Souza Bosso, Assistente Judiciário, subscrevi.

Processo nº:

0001686-48.2014.8.26.0483

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JULIO CESAR DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de JÚLIO CÉSAR DO NASCIMENTO, vulgo "Gordo", qualificado a fls. 30, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois no dia 11 de março de 2014, por volta das 08:10 horas, na Rua Manoel de Oliveira Neto, nº 251, Vila Nova, nesta cidade e comarca, o réu guardava 10 (dez) invólucros da substância entorpecente cocaína, na modalidade "crack", pesando 1,02 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme faz certo o auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 26/27 e 23.

Segundo consta na denúncia, policiais militares possuíam informações de que o denunciado comercializava drogas em sua residência. Deste modo, foram realizados monitoramentos à distância em diversos horários, ocasião em que as pessoas se

dirigiam até a residência do denunciado e logo após se retiravam, não tendo sido abordadas em face do sigilo das investigações, eis que também se apurava concomitantemente crime contra o patrimônio. Diante do contexto, realizou-se busca domiciliar na residência do réu, onde foi localizada, no quarto do denunciado, sob uma caixa, a referida droga. Foi encontrado ainda um aparelho de telefone celular da marca Blu e a quantia de R\$ 96,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 24/25). Em razão das circunstâncias e do local da apreensão, da quantidade de droga, dinheiro, forma de acondicionamento e, diante de prévios informes da exploração de tráfico de drogas pelo autuado no recinto, conclui-se que o entorpecente era destinado ao tráfico de drogas.

A denúncia (fls. 01-D/02-D) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante flagrante delito (fls. 02/08).

Folha de antecedentes e certidões criminais (fls. 61/62).

Em apenso aos autos físicos, após manifestação do Ministério Público (fls. 29/31), sobreveio decisão a fls. 32 e verso, convertendo a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva.

Outrossim, após solicitação de liberdade provisória pela defesa do autuado em autos apartados (fls. 02/12), bem como manifestação ministerial (fls. 24/25), foi concedida a liberdade provisória, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, além da observância das medidas cautelares dispostas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP, sob pena de novo decreto de prisão (fls. 27).

Alvará de soltura cumprido a fls. 33/34.

Noutro giro, após manifestação do Ministério Público nos autos principais (fls. 83), foi revogado o benefício concedido a fls. 27 do apenso, em razão do descumprimento das condições impostas na concessão da liberdade provisória (fls. 84).

Após a tentativa frustrada de localização do réu, com a posterior citação por edital (fls. 120 e 123), foi recebida a denúncia em 18 de maio de 2015, determinando-se a suspensão do presente feito e da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 125 e verso).

Houve cumprimento do mandado de prisão (fls. 156 e verso).

O réu foi notificado a fls. 163.

Sobreveio defesa prévia, por intermédio da qual a defesa alegou que provará a inocência do acusado no decorrer da instrução processual (fls. 182/183).

Designou-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, a se realizar de modo virtual (fls. 197 e verso).

Em sede de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, colhendo-se o interrogatório do réu na sequência (fls. 220 e verso).

Por ocasião das alegações finais, o Ministério Público aduziu que a denúncia procede, todavia com a desqualificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas.

A seu turno, em sede de alegações finais, a defesa sustentou que a denúncia não deve proceder, afirmando que o acusado é usuário de entorpecentes, salientando que ficou claro no depoimento dos policiais em Juízo que não houve abordagem das pessoas que iam até a casa do acusado, não foram encontrados apetrechos na casa do réu, sendo certo que o mesmo trabalha com carteira registrada. Pediu a desclassificação para a conduta do artigo 28 ou, subsidiariamente, que se aplique o tráfico privilegiado ao réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, isso porque, como adiante se verá, as provas constantes nos autos não indicam a traficância por parte do réu, devendo a conduta ser ajustada ao delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa toada, a materialidade do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006

está comprovada nos autos pelos autos de exibição e apreensão de fls. 24/27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 67/69.

Pois bem.

Em solo policial, o réu declarou que as pedras de "crack" encontradas eram para seu uso, sendo certo que faz uso de tal entorpecente desde 2009. Afirmou que a quantidade de "crack" encontrada usava em um dia. Disse ainda que o dinheiro encontrado em sua residência pertence a sua esposa, por trabalho feito como diarista (fls. 08).

Em juízo, o réu declarou que as 10 pedras de "crack" encontradas pela polícia eram para seu consumo, os quais utilizaria no mesmo dia, no tempo de 20 a 30 minutos, sendo certo que usou "crack" no período de 2009 até 2015. Disse que na época dos fatos trabalhava com carteira registrada (fls. 220).

As testemunhas e policiais civis Jair Pereira de Oliveira e Antonio Augusto do Carmo, grosso modo, relataram que participaram do cumprimento de mandado de busca e apreensão que culminou com a prisão do réu e, considerando o tempo decorrido desde os fatos, recordam-se que localizaram com o réu 10 pedras de "crack", bem como que foi apreendida a quantia de R\$ 96,00 e um relógio para investigação posterior, mas não se recordam de ter sido apreendido qualquer apetrecho para venda de drogas. Disseram que o que embasava o relatório para o pedido de busca e apreensão era a realização de algumas campanas e conversas com vizinhos. Afirmaram que durante as campanas optavam por não abordar terceiras pessoas para não levantar suspeitas sobre a investigação. Mencionam que durante os fatos o réu confessou que a droga era de sua propriedade (fls. 03/06 e 220).

Essas são as provas dos autos, por meio das quais a traficância imputada ao acusado na denúncia não ficou comprovada.

Como se infere dos autos, as circunstâncias da localização da quantia de 1,02 gramas de "crack" na casa do réu não indica, com segurança necessária, a destinação da droga para mercantilismo.

Com efeito, além da droga, do aparelho celular e do valor apreendido pela polícia na casa do réu, não foram localizados quaisquer apetrechos para fracionar e embalar a droga com destino a venda, conforme informaram os policiais em seu depoimento em Juízo.

Anoto que a quebra de dados do aparelho celular do réu não trouxe aos autos nenhum elemento que caracterizasse a prática de tráfico de drogas pelo acusado (fls. 76/78).

De mais a mais, a quantidade da droga encontrada era tão ínfima que o próprio réu revelou que a utilizaria no mesmo dia, no tempo de 20 a 30 minutos.

Assim, tudo indica que a droga encontrada na casa do acusado por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, de fato se destinava ao consumo pessoal, tanto que o Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta do réu.

Com efeito, a prova é segura no sentido de que a droga apreendida era de propriedade do réu. As testemunhas ouvidas em juízo são uníssonas neste sentido. Outrossim, conforme visto, o réu confessou em juízo que é usuário de drogas e que a droga apreendida em seu poder era destinada a uso próprio.

Assim, de rigor a desclassificação da conduta do réu Júlio César para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Desta feita, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 em relação ao réu, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

Na dosimetria da pena, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias são favoráveis, pois o acusado é primário e não registra Maus antecedentes (fls. 61/62). Por conta disso e com base na Lei de Drogas (Lei nº 11.343, de 23/08/2006), imponho ao réu a pena de advertência sobre os efeitos da droga, em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, o que faço para desclassificar a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº

11.343/2006, e CONDENAR o réu JÚLIO CÉSAR DO NASCIMENTO, vulgo "Gordo", RG: 1028537/MS, filho de Maria Alexandrina Almeida do Nascimento e José Nascimento, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, por incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em razão da desclassificação operada e da pena imposta, não mais subsistem os requisitos da prisão cautelar do réu.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do Comunicado CG nº 83/2019 e do artigo 525 das NSCGJ, comunicando-se imediatamente a autoridade policial responsável, que deverá enviar a este Juízo o respectivo auto, não podendo o processo ser arquivado sem esta comunicação. Outrossim, proceda à restituição do dinheiro e aparelho celular apreendido nos autos em favor do réu, também após o trânsito em julgado. O réu arcará com as custas, despesas processuais e verba honorária, guardados os limites da Lei nº 1.060/50.

À advogada dativa nomeada nos autos (fls. 171), arbitro honorários em 100% ao código da tabela DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE nº 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 28 de janeiro de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA